

1507317-74.2020.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... do TJSP." (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado -

Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Resta-me, portanto, apreciar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1507317-74.2020.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507317-74.2020.8.26.0292 Controle: 2020/002156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO LUIS DELFINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FLAVIO LUIS DELFINO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 19h28min, na Rua Padre Jucá, 558, Jardim Didinha, nesta cidade e comarca de Jacareí-SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefonia celular "Samsung Galaxy Note 09", avaliado em R\$ 2.500,00 (fls. 07), de propriedade de André Henrique Leite. Segundo apurado quando dos fatos a vítima estava no interior de seu veículo estacionado na via pública quando o denunciado entrou no automóvel pela porta traseira e, apontando ao ofendido uma arma de fogo, anunciou um assalto. Ato contínuo FLÁVIO subtraiu o aparelho de telefonia celular de André e fugiu em poder da "res furtiva".

Ocorre que no dia 09 de dezembro de 2020 policiais militares, em diligências

realizadas na residência do denunciado, acabaram por localizar o aparelho de telefonia celular subtraído. A vítima, então, reconheceu, sem sombra de dúvidas, FLAVIO como o autor do roubo contra ele cometido (fls. 21).

A denúncia foi recebida (fls. 50/51).

O acusado foi citado (fls. 75) e apresentou resposta escrita (fls. 83/84).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 85/88).

Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, foi interrogado o acusado. Encerrada a instrução processual, a partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais escritos.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo B0 (fls. 03/04), pelo auto de avaliação (fls. 07), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste e recai sobre o réu.

Na fase administrativa o réu ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que comprou o celular na feira do rolo e pagou o valor de R\$800,00. Disse que comprou de uma rapaz que vendia vários produtos eletrônicos. Disse que ganha aproximadamente R\$ 200,00 por semana de auxílio emergencial e paga pensão alimentícia de R\$240,00.

A vítima ANDRÉ HENRIQUE LEITE relatou que no dia fatos tinha ido levar sua esposa numa festa de aniversário e enquanto esperava sua esposa entrar no prédio o réu abriu a porta de trás do carro e anunciou o assalto exigindo os bens de valor. Disse que olhou algumas vezes para trás e por isso teve bastante facilidade para reconhece-lo pois, o cabelo e a voz do réu chamaram sua atenção. Disse que o réu usava mascara. Disse que o réu mostrou a arma carregada e após efetuar a subtração fugiu. Disse que recuperou o celular que foi encontrado na casa do acusado. Disse que em solo policial fez reconhecimento pessoal. Em juízo reconheceu o réu sem sombras de dúvidas.

A testemunha PM ANTONY ANDERSON MILITÃO disse que fizeram uma operação no local em razão de altos índices de roubo e estavam em patrulhamento no dia dos fatos quando avistaram três pessoas em atitude suspeita. Disse que diante das características físicas do réu abordaram os indivíduos e ante a divergência entre o endereço de Flávio suspeitaram da conduta do réu e conduziram o acusado até sua residência e conversou com a genitora do acusado e ela lhes explicou que ele tinha envolvimento criminais e autorizou a entrada da polícia. Disse que a própria genitora do réu lhes entregou uma bicicleta e um aparelho celular que constavam como produtos de roubo. Disse que conduziram o réu e sua genitora até a delegacia. Narrou que a vítima foi acionada e reconheceu o réu e o celular. Disse que o réu tem problemas auditivos e própria vítima informou que durante o assalto o réu falava muito alto e tinha dificuldades para ouvi-lo

A testemunha CLARICE APARECIDA DELFINO MARTINS, disse que autorizou e acompanhou os policiais em sua residência e o celular lá foi encontrado. Disse que seu lhe informou que havia comprado o celular mas, não indicou a pessoa que lhe vendeu e nem o valor que pagou. Disse que seu filho ganha aproximadamente R\$150,00 por semana. Disse que o réu possui problemas auditivos e por isso fala muito alto.

Pois bem, explicitados os fatos, segura se mostra a condenação do réu.

Ora, o acusado negou as imputações.

Em que pese a negativa, o conjunto probatório confirma a autoria delitiva.

Por sua vez, a vítima reconheceu o denunciado e relatou que foi empregada uma arma

de fogo para efetivar a grave ameaça.

Nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633). “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412).

É exatamente esse o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O denunciado foi surpreendido em poder do aparelho de telefone celular subtraído da vítima.

Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

“Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP.” (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Resta-me, portanto, apreciar a causa de aumento.

É inconteste a incidência do emprego de arma.

É fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E

no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016)

Não merece acolhimento a tese defensiva da fragilidade do conjunto probatório em razão da profissão da vítima.

Ressalto que não é caso de absolvição por falta de dolo, tendo em vista o emprego de arma de fogo.

Evidenciada a prática de roubo majorado, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, que lhe geram reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 68, atribuo ao réu a condição de portador de Maus Antecedentes. Diante do exposto, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria penal, em razão da reincidência (fls. 69), majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto):

05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, procedo ao aumento referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, no montante de 2/3:

09 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

Observando o disposto artigo 33, § 3º do Código Penal, em vista dos Maus Antecedentes e da reincidência, sem olvidar o emprego de arma de fogo, que coloca em maior risco a saúde e a vida da vítima, fixo o regime inicial fechado.

O delito de roubo é de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade. Além disso, o caráter reclusivo da pena, bem como a reincidência, exigem a imposição de regime rigoroso para expiação da pena privativa de liberdade.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO FLAVIO LUIS DELFINO à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Faculto o apelo em liberdade, porquanto não vislumbro presentes, no momento, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização, prevista nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, tendo em vista que não houve provocação do interessado.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA